



Número: **5026724-11.2025.8.08.0024**

Classe: **MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL**

Órgão julgador: **Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho**

Última distribuição : **14/07/2025**

Valor da causa: **R\$ 1.000,00**

Assuntos: **ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
RODRIGO ALVES COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
LUIZ ROBERTO COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
EDNA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (COATOR)			
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IMPETRADO)			
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
73073282	15/07/2025 18:05	Decisão	Decisão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda

Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio

Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho

Rua Desembargador Homero Mafra, 89 - Enseada do Suá, Vitória -

ES, 29050-275, Ed. Greenwich

Telefone:(27) 33574532

PROCESSO Nº **5026724-11.2025.8.08.0024**

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, RODRIGO ALVES

COGO, LUIZ ROBERTO COGO, EDNA ALVES DOS SANTOS COGO

COATOR: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO

VISTOS ETC...

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, RODRIGO ALVES COGO, LUIZ ROBERTO COGO e EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** em face do **SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, estando as partes já qualificadas na exordial.

Relatam os impetrantes, em apertada síntese: (a) que são sócios das empresas Cogo Participações Ltda. e Cogo Patrimonial Ltda., cujas cotas sociais foram parcialmente doadas, a título gratuito, por dois dos impetrantes (Luiz Roberto e Edna) aos demais (Claudia e Rodrigo), mediante cessão não onerosa realizada em julho de 2025; (b) referida operação foi devidamente comunicada à Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (SEFAZ/ES), com o protocolo das guias de ITCMD em 10 de julho de 2025; (c) com a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, a partir de 21 de dezembro de 2023, tornou-se obrigatória a progressividade da alíquota do ITCMD, o que teria implicado a imediata revogação, por não recepção, dos artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.011/2013, que ainda preveem alíquota fixa de 4% e base de cálculo incompatível com a nova redação constitucional; (d) sustenta, portanto, a inexistência de norma estadual válida que estabeleça base de cálculo e alíquota do ITCMD após a vigência da EC 132/2023, o que impediria a exigência do tributo até que sobrevenha nova

legislação estadual compatível com a Constituição Federal; (e) destaca, ainda, que o Estado do Espírito Santo, apesar de ciente da revogação tácita da legislação local, mantém normalmente a arrecadação do imposto, conforme dados do Portal da Transparência, razão pela qual impetram o presente mandado de segurança preventivo para assegurar o direito líquido e certo de não serem compelidos ao pagamento de ITCMD sem base legal válida.

Em face desse quadro, impetraram este writ, requerendo:

“1. A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de emitir guias e/ou cobrar ITCMD em relação às Declarações n. 20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989, diante do fumus boni iuris, periculum in mora e a ausência de prejuízo ao Estado;

a. Subsidiariamente, requer-se o deferimento de depósito judicial no valor de R\$ 121.207,60 (cento e vinte e um mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos) - ou 4% sobre valor cedido conforme patrimônio líquido das empresas, como forma de garantir a suspensão da exigibilidade tributária;” (“ipsis litteris”)

A petição inicial veio acompanhada de documentos.

Custas processuais quitadas (ID 73023003).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. **DECIDO sobre o pedido liminar.**

O ponto controvertido da presente demanda consiste em verificar se, diante da promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, ainda subsiste a validade da legislação estadual vigente, notadamente a Lei nº 10.011/2013, que fixa alíquota uniforme de 4% para o ITCMD no Estado do Espírito Santo, ou se, por outro lado, tal legislação teria sido tacitamente revogada por não recepção constitucional, impedindo a exigência do tributo até a edição de nova norma compatível com a redação constitucional atual.

Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, de modo que a plausibilidade jurídica da tese deduzida deve se aliar ao risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

No presente caso, os impetrantes sustentam que a Lei Estadual nº 10.011/2013, ao prever alíquota fixa de 4% para o ITCMD, teria se tornado materialmente incompatível com o novo art. 155, § 1º, inciso VI, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 132/2023, que passou a exigir, expressamente, a progressividade da alíquota do imposto.

Entretanto, não assiste razão à pretensão deduzida neste momento processual. Embora seja fato que a EC nº 132/2023 incluiu norma que estabelece a obrigatoriedade da progressividade do ITCMD, tal dispositivo não tem aplicabilidade imediata, tampouco opera revogação automática das normas estaduais preexistentes. O texto constitucional exige, para sua concretização, a edição de lei específica estadual que discipline os critérios de progressividade, respeitado o princípio da legalidade estrita em matéria tributária (art. 150, I, da CF/88).

Não há qualquer comando constitucional que determine a revogação imediata da legislação estadual atualmente em vigor. Se assim fosse, os Estados que ainda não aprovaram leis para estabelecer o ITCMD progressivo, quais sejam, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Bahia e Piauí (<https://www.conjur.com.br/2025-abr-16/judiciario-comeca-a-receber-aco-es-contra-itcmd-em-estados-com-aliquota-fixa/>), teriam grave crise arrecadatória, o que, convenhamos, não foi o objetivo do Constituinte Derivado.

Com efeito, enquanto não for editada nova lei estadual regulamentando a progressividade da alíquota, a exigência do ITCMD permanece regida pela Lei nº 10.011/2013, que prevê alíquota fixa de 4% (art. 12). Tal norma se mantém formalmente válida e eficaz, sob pena de violação ao princípio da continuidade da ordem jurídica e da legalidade tributária.

Cumprе destacar, ainda, que o STF, no julgamento do Tema 226 da Repercussão Geral (RE nº 602.347/MG), enfrentou questão análoga ao analisar a progressividade do IPTU e decidiu que, mesmo reconhecida a inconstitucionalidade da progressividade indevida, o tributo poderia continuar sendo exigido com a

alíquota mínima prevista na legislação. Embora o caso trate de IPTU, o raciocínio é perfeitamente aplicável ao ITCMD, pois não há alíquota progressiva já definida no ordenamento jurídico capixaba.

Exemplificativamente, desde 1988, a Constituição prevê a progressividade do Imposto de Renda (IR), mas esta só foi instituída para a tributação do ganho de capital pela Lei nº 13.259, de 2016, e nem por isso a cobrança da alíquota fixa nesses casos foi considerada inconstitucional durante o período de 28 anos entre as normas.

Assim, diante da ausência de norma estadual posterior que tenha revogado expressamente a legislação vigente, da inexistência de ato coator efetivo, e da inaplicabilidade imediata da EC nº 132/2023 sem a edição de lei estadual regulamentadora, não se vislumbra, em sede liminar, a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar. Por outro lado, além de gerar um precedente com efeito multiplicador perigoso que se aplicaria a praticamente qualquer hipótese cessão gratuita (doação), a concessão da liminar impediria o Estado de cobrar tributo vigente e regularmente exigível, gerando um grave impacto arrecadatório e administrativo.

À míngua da evidência do direito autoral, também deixo de deferir o pedido para depósito nestes autos, a fim de suspender a exigibilidade desse tributo, pois mesmo a hipótese do art. 151, II, CTN, exige a mínima plausibilidade do direito invocado na exordial, a qual não verifiquei, ao menos em sede de cognição sumária.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido liminar principal, bem como o pedido subsidiário.

INTIME-SE a parte impetrante para que tome ciência desta decisão.

Em continuação, **NOTIFIQUE-SE** a apontada autoridade coatora para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.7º, I da Lei 12.016/09.

CIENTIFIQUE-SE o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, caso queira, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº

12.016/2009.

Por fim, prestadas as informações, **REMETAM-SE** os autos ao Ministério Público para que se manifeste dentro do prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se esta decisão como mandado/ofício, naquilo que lhe for pertinente.

Diligencie-se.

Vitória-ES, 15 de julho de 2025.

UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO
JUIZ DE DIREITO